

נא:

עין משפט
נר מצוה

מי שהוציא אוהו פרק רביעי עירובין

מסורת הש"ס

(א) [למן נב.] (ב) [שם]
(ג) [לעיל מ.] (ד) [גירסת
הראשון כד מתא]

גהות הב"ח

(א) גב' ר' מאיר (וואהיא)
מז"מ וי"ב גירסת רש"י
ואהיא: (ב) רש"י ד"ה
ומתחילין וכו' דהיינו
במקומן כד נחמן
ומתחילין על התחום כ"ל
ומתחילין עיקר עירוב
ברגל נחמן: (ג) בא"ד כי
לית ליה שליט לערב בפת
יערב ברגלי: (ד) ד"ה
איהו כיון וכו' איכא למאן
דלמך דלמך לא אמר נמי
ועל ברחק בדלא אמר
איהו מערב מידי
עסקין כיון דאנן סהדי
דהתם בעי למיזל כמאן
דאמר דמי חלף דלא
קמי:

מוסף רש"י

מתני ליה ר' חייא בר
אשי. מתני, אחד עני
ואחד עשיר. מילתיה
ד' יהודה (לעיל מ.)

עני הוא דאקילו רצנן גביה. הצל דרך ואין עמו פת הוא דאקילו
רצנן גביה לומר שציתמי במקומו כשאינו מכיר אילו או גדר או למכיר
לומר שציתמי במקום פלוני: אצל עשיר. כגון יושב בציתו לא זו ולא
זו: עיקר עירוב צרגל. שציתמי תחמי אפילו לעשיר אם יאל והחשין
זהו עיקר מלות עירוב צירוב דעני לא

דאמר לערב צפת כו' אלמא עיקר
תקנת עירוב לר' יהודה צרגל היא:
וזו שאמרו חכמים. דמשמע דעיקר
תקנתא לאו הכי הואי אלא קולא
בעלמא הוא שאמרו אצל העני לערב
צרגליו: מאן קאמר ליה ר"מ. דאמר
עיקר עירוב צפת: והאיכא קאי אאינו
מכיר או שאינו צקי בלכס. ואמר
שציתמי תחמי עלה קאמר ר"מ וזהו
שאמרו כלומר דאפילו להאי דאמר
במקומי קולא הוא דאקילו רצנן גביה
אצל לא זהו עיקר תקנת עירוב: ולא
אמר לערב צפת. דמשמע דעיקר
עירוב כי איתקן צרגל איתקן ולא
אמר צפת אלא להקל על העשיר:
מתחילין במקום פלוני. דאין כאן לא
עירוב צפת ולא עירוב צרגל אלא
אמירה בעלמא עלה קאמר ר"מ עני
אין עשיר לא: אצל במקומי דברי
הכל אחד עני ואחד עשיר. דעיקר
עירוב צרגל: ה"ג וזהו שאמרו.
דמשמע דאין זה עיקר עירוב אלא
קולא הוא דאמר לעני על כרחק ר"מ
קאמר לה. ואש"ג דמוקמינן לה במי
שצא דרך וחשכה לו והיה מכיר
אילו או גדר ואמר שציתמי בעיקרו
והאי אפילו לר' יהודה לא זהו עיקר
מלות אפי' לא מילין לאוקומא כר'
יהודה משום דקמי צה עני ואילו ר'
יהודה אחד עני ואחד עשיר קאמר:
אמי שצא דרך וחשכה לו. והיה
מכיר אילו ואמר שציתמי בעיקרו
דקמי קנה שס שציתמו ועלה קאמר
זה הוא שאמרו העני מערב צרגליו
דהא קולא לעני הוא דאקילו לא שיהא
זה עיקר עירוב אלא צאמר שציתמי
במקומי ור' יהודה אמר אפילו לעשיר
שהיה יושב ציתו ואמר שציתמי
בסוף אלפיו הקילו נמי ואף על גב

דעיקר עירוב במקומי הוא: ולא אמרו. דמשמע עיקר עירוב אינו צפת אלא להקל על העשיר הוא דאיתקן סתמא היא וד' ולא
מסקנא דמילתיה דר"י היא דהא רבי מאיר נמי מודה דה דעיקר עירוב צרגל במקומי: סניא נוסיה דר"י. דאמר [ע"א] מחלוקת במקומי דאפילו
היכא דאמר במקומי לר"מ עשיר לא ור' יהודה נמי לא שרי לעשיר אלא במקומי אצל במקום פלוני לא: ה"ג ולא יאל עשיר חוץ לתחום ויאמר
הא שציתמי במקומי. והאי חוץ לתחום לאו דווקא אלא בסוף התחום ואי דווקא חוץ לתחום במוך ד' אמות קאמר שבו שציתמו: שאלא אמרו
לערב צרגל. אפילו כי האי גוונא דאמר במקומי אלא למי שצא דרך כו' אלמא לר"מ אפילו במקומי עני אין עשיר לא: ויאל עשיר חוץ
לתחום. אם ירצה: ויאמר שציתמי במקומי. אלמא לר' יהודה לא שרי לעשיר אלא במקומי כד נחמן: א"ר יהודה מעשה צאנאי צית ממל
ובאנאי צית גוריון צאנא. מקום: תאנים ציתים: ציתוקין. ענבים יצאים שציתמו ונצטמקו: עניי כפר שיתין. סמוכין הן
לארומא במוך ד' אלפים: ומתחילין על התחום כו'. אלמא עיקר עירוב צרגל ובמקומי ואש"ג דעניים היו האילו וציתם איתנהו כעשירים דמו דא"ר
לס צלל מוון צ' סעודות ואש"ג כיו מערבין צרגלן ומתחילין דהיינו במקומי כד נחמן (א) אלמא עיקר עירוב צרגל ומתחילין על התחום
ואש"ג דלגבי עירוב עשירים הן דהא מציתים יולאין על כך ויש להן פת אפי' שרי כי לית ליה שליט לערב (ב) צרגליו: מסני' נמי דיקא. כד נחמן
דלר' יהודה במקום פלוני עשיר לא וכי פליג אדר"מ במקומי הוא דפליג: מי שאל. כל דהו והחזיק דרך לעיר שמערבין שסמוכה לעירו
לסוף ד' אלפים ויכול אדם לילך מוון לו ע"י עירוב: והחזיקו חכמי. דא"ר עת חמה הוא עת יצאה הוא כללוקמן (ג). הוא מוסר לילך. למחר לאותה
עיר אחרת וכל בני עירו אסורין: שיש לו צ' בסיס. אחד צה ואחד צה והיה רוצה לילך לציתו שצעיר אחרת מע"ש ולשבות שס בשבת ולא
יאל מציתו אדעתא דקניית שציתא בסוף התחום ולחזור אלא אדעתא למחל עד התם והחזירו חזירו: איהו כיון דנפק לאורחא. משום הליכה
ממש ולא משום לערב צרגליו הוי ליה עני ויכול לומר שציתמי בסוף התחום וסיים מקום הנכיר לו שס. ופלוגמא דאמוראי היא לקמן (ד) איכא
למ"ד דאפילו לא אמר נמי (ה) כיון דאנן סהדי דהתם בעי למיזל כמאן דאמר דמי וע"כ צללא אמר מידי עסקין חדא דלא קמי ואמר שציתמי
במקום פלוני ועוד מדפליג ר"מ עלה ואמר הרי זה חמר גמל ש"מ צללא אמר שציתמי במקום פלוני עסקין דהא ר"מ מודה בעני. וא"ת ר"מ
עשיר חשיב ליה להאי דמשום דהחזיק דרך פורתא לא משוי ליה עני א"כ דעשיר חשיב ליה ר"מ חמר גמל אמאי הא ציתו לא רצה לקנות
דהא אמר שציתמי בסוף התחום ושס לא יכול דהא לאו עני הוא ולא יוז ממקומו מיבעי ליה אלא צללא אמר עסקין ור"מ נמי עני משוי
ליה ומשום דלא אמר כלום מספקא ליה אי דעמו לקנות שציתא בסוף התחום או שמה חר צו לגמרי מליך למחר לאותה העיר ודעתא לקנות
שציתא ציתו הלכך חמר גמל הוא: הך עשירים יניאו. ואפילו אמרו שציתמו במקום פלוני אסור דאי לא אמרו פשיטא. אלמא כל במקום
פלוני לר' יהודה עני אין עשיר לא ולהכי נקט יס לו צ' ציתים דאי לא הוה ליה ציתא התם לא הוה אמרינן כי לא אמר כמאן דאמר דמי
דלמלא קא דר ציה: הלכה כרבי יהודה. וכד נחמן במקומי: הוה אמי מארטיבנא. רגיל דאמי בכל שבת מארטיבנא לפומבדיתא
והיה

ואהיבא קאי אינו מכיר. ולא עני למימר דקאי אמי שצא דרך
וחשכה לו ודברי הכל דמוכחא מתני' דמאי דפליג ר"מ
ורבי יהודה איירי: ויאל אמרו לערב בפת אלא אהקף מאן קתני
זה דברי הב"י. וא"ת ולר' יהודה מאי להקל איהו כיון שאפילו צית
יכול לומר שציתמי במקום פלוני ויאל
דהאי להקל היכא דליכא אילו או
גדר ומקום מסויים במקום שרואה
לקנות שציתא:

ויצא עשיר חוץ לתחום. קשה לר"י
דמדקרי ליה עשיר דמשמע
שרואה לחזור וללון ציתו ואיך יכול
לחזור והלא אין לו אלא אלפים
מעירובו ללד עירו ואפילו אם ציתו
הוא הראשון כנניסמו ללד עירו לא
יהיה לו במוך ציתו אלא ד' אמות
ואטו שפוטטי עסקין שילון ציתו
ולא יהיה לו אלא ד"א ונראה לר"י
דהא חוץ לתחום היינו חוץ לעצורה
של עיר וכה"ג איכא ציתא מערבין
(לקמן דף ס). ועוד אומר ר"י דהאי
דקאמר ויאל עשיר חוץ לתחום לא
שרואה לקנות שציתא חוץ לתחום אלא
שרואה לחזור ולקנות שציתא במוך
התחום ונקט הכי משום דבי מאיר
דקמי לא יאל עשיר חוץ לתחום
וקמ"ל אש"ג דא"ר חוץ לתחום ודמי
השאל ללד דרך ואפ"ה אין יכול
לערב צרגליו דכיון דכל עיקר יצאה
זו לא היה אלא כדי לערב ואגב דנקט
רבי מאיר נקט נמי רבי יהודה:
האי

להקל עליו א"ר יהודה מעשה באנשי בית ממל ובאנשי בית גוריון בארומא
שהיו מחלקין גרוגרות וצימוקין לעניים בשני בצורת ובאין עניי כפר שיתין
ועניי כפר חנניה ומחשיכין על התחום למחרת משכימין ובאין אמר רב אשי
מתניתין נמי דיקא דקתני (ב) מי שיצא לילך לעיר שמערבין לה והחזירו חברו
הוא מותר לילך וכל בני העיר אסורין דברי רבי יהודה והיונן בה (ג) מאי שנא
איהו ומאי שנא אינהו ואמר רב הונא הכא במאי עסקינן כגון שיש לו שני
בתים ושני תחומי שבת ביניהן איהו כיון דנפקא ליה לאורחא הוה ליה עני והנך
עשירים יניאו אלמא כל במקום פלוני עני אין עשיר לא ש"מ (ד) מתני ליה (ה) רב
חייא בר אשי לחייא בר רב קמיה דרב אחד עני ואחד עשיר א"ל רב סיים בה
נמי הלכה כר' יהודה רבה בר רב חנן הוה רגיל דאמי מארטיבנא לפומבדיתא
אמר

דעיקר עירוב במקומי הוא: ולא אמרו. דמשמע עיקר עירוב אינו צפת אלא להקל על העשיר הוא דאיתקן סתמא היא וד' ולא
מסקנא דמילתיה דר"י היא דהא רבי מאיר נמי מודה דה דעיקר עירוב צרגל במקומי: סניא נוסיה דר"י. דאמר [ע"א] מחלוקת במקומי דאפילו
היכא דאמר במקומי לר"מ עשיר לא ור' יהודה נמי לא שרי לעשיר אלא במקומי אצל במקום פלוני לא: ה"ג ולא יאל עשיר חוץ לתחום ויאמר
הא שציתמי במקומי. והאי חוץ לתחום לאו דווקא אלא בסוף התחום ואי דווקא חוץ לתחום במוך ד' אמות קאמר שבו שציתמו: שאלא אמרו
לערב צרגל. אפילו כי האי גוונא דאמר במקומי אלא למי שצא דרך כו' אלמא לר"מ אפילו במקומי עני אין עשיר לא: ויאל עשיר חוץ
לתחום. אם ירצה: ויאמר שציתמי במקומי. אלמא לר' יהודה לא שרי לעשיר אלא במקומי כד נחמן: א"ר יהודה מעשה צאנאי צית ממל
ובאנאי צית גוריון צאנא. מקום: תאנים ציתים: ציתוקין. ענבים יצאים שציתמו ונצטמקו: עניי כפר שיתין. סמוכין הן
לארומא במוך ד' אלפים: ומתחילין על התחום כו'. אלמא עיקר עירוב צרגל ובמקומי ואש"ג דעניים היו האילו וציתם איתנהו כעשירים דמו דא"ר
לס צלל מוון צ' סעודות ואש"ג כיו מערבין צרגלן ומתחילין דהיינו במקומי כד נחמן (א) אלמא עיקר עירוב צרגל ומתחילין על התחום
ואש"ג דלגבי עירוב עשירים הן דהא מציתים יולאין על כך ויש להן פת אפי' שרי כי לית ליה שליט לערב (ב) צרגליו: מסני' נמי דיקא. כד נחמן
דלר' יהודה במקום פלוני עשיר לא וכי פליג אדר"מ במקומי הוא דפליג: מי שאל. כל דהו והחזיק דרך לעיר שמערבין שסמוכה לעירו
לסוף ד' אלפים ויכול אדם לילך מוון לו ע"י עירוב: והחזיקו חכמי. דא"ר עת חמה הוא עת יצאה הוא כללוקמן (ג). הוא מוסר לילך. למחר לאותה
עיר אחרת וכל בני עירו אסורין: שיש לו צ' בסיס. אחד צה ואחד צה והיה רוצה לילך לציתו שצעיר אחרת מע"ש ולשבות שס בשבת ולא
יאל מציתו אדעתא דקניית שציתא בסוף התחום ולחזור אלא אדעתא למחל עד התם והחזירו חזירו: איהו כיון דנפק לאורחא. משום הליכה
ממש ולא משום לערב צרגליו הוי ליה עני ויכול לומר שציתמי בסוף התחום וסיים מקום הנכיר לו שס. ופלוגמא דאמוראי היא לקמן (ד) איכא
למ"ד דאפילו לא אמר נמי (ה) כיון דאנן סהדי דהתם בעי למיזל כמאן דאמר דמי וע"כ צללא אמר מידי עסקין חדא דלא קמי ואמר שציתמי
במקום פלוני ועוד מדפליג ר"מ עלה ואמר הרי זה חמר גמל ש"מ צללא אמר שציתמי במקום פלוני עסקין דהא ר"מ מודה בעני. וא"ת ר"מ
עשיר חשיב ליה להאי דמשום דהחזיק דרך פורתא לא משוי ליה עני א"כ דעשיר חשיב ליה ר"מ חמר גמל אמאי הא ציתו לא רצה לקנות
דהא אמר שציתמי בסוף התחום ושס לא יכול דהא לאו עני הוא ולא יוז ממקומו מיבעי ליה אלא צללא אמר עסקין ור"מ נמי עני משוי
ליה ומשום דלא אמר כלום מספקא ליה אי דעמו לקנות שציתא בסוף התחום או שמה חר צו לגמרי מליך למחר לאותה העיר ודעתא לקנות
שציתא ציתו הלכך חמר גמל הוא: הך עשירים יניאו. ואפילו אמרו שציתמו במקום פלוני אסור דאי לא אמרו פשיטא. אלמא כל במקום
פלוני לר' יהודה עני אין עשיר לא ולהכי נקט יס לו צ' ציתים דאי לא הוה ליה ציתא התם לא הוה אמרינן כי לא אמר כמאן דאמר דמי
דלמלא קא דר ציה: הלכה כרבי יהודה. וכד נחמן במקומי: הוה אמי מארטיבנא. רגיל דאמי בכל שבת מארטיבנא לפומבדיתא
והיה

דכיון דאמר שציתמי
במקומי דין, אין צריך
עירוב אחר בפת, דר'
מאי סבר עני אין עשיר
לא. ור' יהודה סבר אחד
עני ואחד עשיר, אבל
במקום פלוני דברי הכל
עני אין עשיר לא. אלמא
קסבר ר' מאיר עיקר
עירוב בפת, וזהו שאמרו
אאינו נכיר או אינו בקי
בהלכה קאי. לא אמרו
מערבין בפת אלא להקל
על העשיר ר' יהודה קמי
לה. והלכה כר' יהודה.
וקיימא לן כרב נחמן
דנתיב, דהתניא
זהו שאמרו (מפני) העני
מערב ברגליו, ולא יצא
העשיר חוץ לתחום ויאמר
שביתו במקומי לפי שלא
הותרו לערב ברגליו אלא
למי שבא בדרך וחשכה
לו דברי ר' מאיר. ר'
יהודה אמר אחד עני ואחד
עשיר מערבין ברגל, ויוצא
עשיר חוץ לעיר לתחום
(ואמר) [ויאמר] שביתו
תחת במקומי, וזהו עיקר
של עירוב. והתירו לבעל
הבית לשלח עירובו ביד
בנו ביד עבדו ביד שלוחו
בשביל להקל עליו. אמר
רב אשי אף אנן נמי
נתייבא להא דרב נחמן,
דתנן מי שיצא לילך לעיר
שמערבין בה, פירוש שיש
לו לילך בה על ידי עירוב.
והתירו חכמים, [הוא]
מותר שעירב ברגליו וכל
בני העיר אסורין. ופירשה
רב הונא כגון שיש לו
שני בתים וביניהן שני
תחומי שבת שכן ד'
אלפים אמה, איהו דעיקר
נפשה הוה ליה כעני, דכל
הבא בדרך עני הוה חשבו
שאין פת מצויה לרוב
עובדי דרכים, וכבר הותר
לו לערב ברגליו. וכיון
שאמר שביתו במקום
שני התחומין קנה לו התם
שביתו, ויש לו לילך
מביתו זה שלן בו לביתו
האחר בסמוך ד' אלפים
אמה. אבל בני העיר כיון
שלא התחזיקו בדרך הו'
לחו עשירים. ואף על
גב (דאמרין) [נדאמרין]
שביתתו במקום פלוני
לא קנו שביתו התם,
דלא התירו לערב במקום
פלוני בדיבור אלא עני
אבל עשיר לא. הנתיב
כפירושא דרב הונא. מתני
לה רב חייא בר אשי
לחייא בר רב אחד עני
ואחד עשיר, א"ל רבא
נתיב הלכתא כרב יהודה.
רבא בר חנן רגיל דאחא
מאנוכייא לפומבדיתא
לפירקיה דרב יוסף